

עין משפט נר מצוה

נא א מ״י פ״א מהלכות מלכות אסורות ה' א סמג לאוין קמט טוש״ע י״ד סימן קכ ספיק א׳

גב ב מ״י שם הלכה יג סמג שם טוש״ע שם ספיק א׳

גב ג טוש״ע שם ספיק יג: גר ד מ״י פ״ו מהל' עבודת כוכבים ה' ג סמג עשין טו טוש״ע י״ד סימן קלט ספיק א׳

גה ה מ״י פ״ט שם הלכה ז סמג לאוין מה טוש״ע י״ד סימן קמח ספיק יא׳

גו ו מ״י פ״א מהלכות עבודת כוכבים ה' ג טו סמג לאוין קמט טוש״ע י״ד סימן קל ספיק א׳

גז ז מ״י שם הלכה יד סמג שם טוש״ע י״ד סימן קכ ספיק יד׳

גח ח ט מ״י פ״ג מהל' מלכות אסורות ה' יג סמג לאוין קלב טוש״ע י״ד סימן קטו ספיק א׳

גטי י מ״י פ״ו מהלכות עבודת כוכבים ה' טו סמג עשין טו טוש״ע י״ד סימן קלט ספיק א׳

ס ב מ״י פ״ו מהלכות עבודת כוכבים ה' טז סמג עשין טו טוש״ע י״ד סימן קלט ספיק א׳

רזח הלכה ו סמג עשין עח׳

כא ל מ״י פ״ג מהל' אכל הלכה כא סמג עשין דרננן ב טוש״ע י״ד סימן עמט ספיק א׳

כב מ ג מ״י פ״ג מהלכות מלכות אסורות הלכה י סמג לאוין קמט טוש״ע י״ד סימן קיט ספיק א׳

תורה אור השלם

- ישיבקי מנשיקות פירו כי טובים דודך מנין: שיר השירים א ב
- לריח שמנך טובים כן שכן תורק שמוך על נר עלמות אהבוך: שיר השירים א ג
- אשר חלב וזבחימו יאכלו ישרו יין נסיכם יקמו ויעורכם יחי עלבים סתור:
- ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מותם: תהלים קו כח
- ורבא בני ישראל כל העדה מדבר צן בחודש הראשון וישב העם בקדוש וקמט שם מרדם וחקבר שם:

- במדבר כ א ויהודרו וקני העיר והוא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבר בו ולא יזרע וצרפן שם את העגלה בנחל:
- דברים כא ד כפר לעפרך ישראל אשר פדית ידוה ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר לךם דברים כא ח

רבינו חננאל

בלורית וגבינה בור המסכתא אפרג מלה במכות:
מנחם ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואיסורין איסור הנאה היין והחומץ של עובדי כוכבים וכו'.
יין מנא לן דכתיב אשר חלב וזבחימו יאכלו ישרו יין נסיכם איתקש יין לזבח ואיתקש הזבח למת שנאמר ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מותם מה מה אסור בהנאה ה' יין של עובדי כוכבים אסור בהנאה ומת אסור בהנאה מנא לן כתיב שם במיתת מרים וחתם שם מרים וכתיב בעגלה ערופה שם את העגלה ובעגלה כתיב כפרה שנאמר כפר לעמך ישראל כדקדים ומה קדשים אסורין בהנאה אף מת אסור בהנאה.
והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין וכן מבושל של עובדי כוכבים שיהי אסורין בהנאה אלא אסורין בהנאה כיין בלבד אבל אי

כמ:

יין מגלן. תימה מאי קא צעי מנגלן הא מתניתין מיירי בסתם יינס

וגזרה דרבנן היא שגזרו על יינס משום בנותיהן וי"ל דולאי עיקר גזרה דסתם יינס (לקמן לו): משום בנותיהן הוא מיהו לא היו אוסרים אותו בהנאה מטעם זה מדי דהוא אפיתן ושמנס אלא עצדו רבנן

כיין נסך גמור שנתנסך לפני עבודת כוכבים שאסור מן התורה משום דדמי ליה ועל יין נסך שזאל התלמוד מנגלן וא"ת ייין שנתנסך למה לי קרא מי נפיק מכלל שאר זבח וי"ל דלין הכי נמי דזיחה ונסוך שני עניינים הם ומרבה להו לקמן לאסור צפרק ר' ישמעאל (דף נא). מוצח כל כעין זיחה ומניסוך זריקה המשתצרת כגון שבר מקל לפניו: **ישראל** יין נסיכם. למאן דדריש להאי קרא בעודי כוכבים ניחא ולמאן דדריש ליה (ס) בגיטין (דף נו:) גבי טיטוס שאמר מקראו על על ישראל וכן בספרי ר' יהודה ורבי נחמיה חד דורשו כלפי העודי כוכבים וחד דורשו כלפי ישראל כריך לפרש שהיו העובדי כוכבים מנגין ישראל על עבודת המוצח כנגד מה שעושין לעבודת כוכבים שלהם ויאכלו וישמו קאי אמוצח שאוכל מנחות ושותה נסכים: **אתיא** שם שם מעגלה ערופה. תימה אדיליף תקריזת עבודת כוכבים ממת ומת מעגלה ערופה נילף מת גופיה שם שם מעבודת כוכבים עזמה כדאמרין פרק נגמר הדין (פסנהדין דף מז: ושם) גבי האורג בגד למת דרבא יליף דלא מיתסר בהזמנה שם שם מעבודת כוכבים דכתיב בעבודת כוכבים אכד תאכדון את כל המקומות אשר עצדו שם וי"ל דהתם משמשין ממשמשין ממש (ח) דקרא דאכד תאכדון ככלים כששתמשו בןן לעבודת כוכבי' הכתוב מדבר. [נדפסיתא לקמן דף נא:]

כפרה כתיב בה בקדשים. תימה צפ"ק דכריתות (דף א) דרשין וערפו שם שם תהא קבורתה וי"ל דלצטריך תרוייהו דאי משום דכתי' כפרה (ט) אמרי' לאחר עריפתה מותרת דלין לך דבר שנעשית מזומו ומועלין זו ואם מועירפו שם ה"א אינה אסורה עד לאחר מיתה לכן אצטריך כפרה כתיב כקדשים דמיתסר אף מחיים וגם אילצטריך לדמותה לקדשים לומר שאינה אלא כיוס ו' שיהא טרפות פוסל זה כדאמרין צפ"ק דחולין (דף א): **אמר רב אשי** **הא אתא לאשמועינן** חומין בו'. ה"ה דהוה מלי למימר לאשמועינן דוקא של איסור שנתנסך בעודו יין אכל של ישראל מותר ללחו צר ניסוך הוא אלא חדא נקט לאשמועינן מינה תרתי:

אי משום אנוכחי חומין לאו בר ניסוך הוא. מכאן היה נראה להתיר חומץ שלנו במגע עובד כוכבים וגם רבינו משולם התירו ור"ת הקפיד עליו ואמר כי אין לנו צדיקין צביע חומץ כי מעשים בכל יום צדעות חלוקות ין קורין אותו חומץ ויש קורין אותו יין ובהמוכר (ס) (את הספיה) (ב"צ דף לו.) נמי פליגי בריחיה חלא וטעמיה חמרא וגם על הצוסר שהתיר רבינו משולם במגע עובד כוכבים משום דמה שיוצא ממנו נקרא מים כדאמר

פרק כל הגט (גיטין דף נא.) משעת כניסת מים לצוסר וכן **בפרק ד' דמסכת שביעית** (מ"ח) הצוסר משהציא מים אוכל זו פתו **בשדה הקפיד** רבינו תם משום דלין לנו צדיקין מתי קרוי צוסר ועוד כתב ששנה אחת לא נתבצלו היינות וכו

אין מעמידין פרק שני עבודה זרה

מתני' **שהיה מסחילתו** יין. ציד העובד כוכבים לאפוקי היכא דזיזין עובד כוכבים חומץ מישראל ללא מיתסר בהנאה דטעמא דאסור בהנאה משום דללמא נסכיה הוא וחומץ לא מנסך: **והרם** **דדרייני**. בגמרא [ג:] מפרש שזוריהו במים ויוצא יין הנבלע זו:

מתני' אלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן איסור הנאה א'היין א'החומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין יוחרם הדרייני ועורות לבובין רשב"ג אומר יבזמן שהקדע שלו עגול אסור משוך מותר א'בשר הנכנס לעבודת כוכבים מותר והיוצא אסור מפני שהוא א'כזבחי מתים דברי ר'ע א'ההולכין לתרפות אסור לשאת ולתת עמהן והבאין מותרין: נודות העובדי כוכבים וקנקניהן ויין של ישראל כנוס בהן אסורין ואיסורן איסור הנאה דברי רבי מאיר והכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה: החרצנים והוגין של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן איסור הנאה דברי ר"מ והכ"א י'חזין אסורין יבישין מותרין א'המוריים וגבינת בית אונייקי של עובדי כוכבים אסורין ואיסורן איסור הנאה דברי ר' מאיר והכ"א אין איסורן איסור הנאה אמר ר' יהודה שאל ר' ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך אמר לו א' מפני מה אסרו גבינות עובדי כוכבים אמר לו א' מפני שמעמידין אותה בקיבה של נבילה אמר לו והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה א' אמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה ולא הודו לו אבל אמרו אין נהנין ולא מועלין אמר לו א' מפני שמעמידין אות' בקיבת עגלי עבודת כוכבים אמר לו אם כן למה לא אסרוה בהנאה א'השיאו לדבר אחר אמר לו ישמעאל א'היאך אתה קורא י'כי טובים דודיך מיין או כי טובים דודיך אמר לו כי טובים דודיך כן א'שהרי חבירו מלמד עליו א'לריח שמנך טובים: **גב'** יין מנגלן אמר רבה בר אבוח אמר קרא א'אשר חלב וזבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם מה זבח אסור בהנאה אף יין גמי אסור בהנאה א' זבח גופיה מנגלן דכתיב וי'צמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מה מת אסור בהנאה א'אף יזבח גמי אסור בהנאה ומת גופיה מנגלן אתיא שם שם מעגלה ערופה כתיב הכא א'ותמת שם מרים וכתיב התם וערפו שם את העגלה בנחל מה להלן א'אסור בהנאה אף כאן גמי א'אסור בהנאה והתם מנגלן א'אמרי דבי רבי ינאי כ'כפרה כתיב בה כקדשים: והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין: פשיטא משום דאחמין פקע ליה איסוריה אמר רב אשי הא אתא לאשמועינן א'חומץ שלנו ביד עובד כוכבים אין צריך חותם בתוך חותם אי משום אינסוכי לא מנסכי ואי משום איחלופי כיון דאיכא חותם לא טרח ומוציף אמר רבי אילעא שנינו יין מבושל של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין אסור פשיטא משום דאיבישיל פקע ליה איסורא אמר רב אשי הא אתא לאשמועינן ייין מבושל שלנו ביד עובדי כוכבים אין צריך חותם בתוך חותם אי משום אינסוכי לא מנסכי ואי משום איחלופי

מתני' **שהיה מסחילתו** יין. ציד העובד כוכבים לאפוקי היכא דזיזין עובד כוכבים חומץ מישראל ללא מיתסר בהנאה דטעמא דאסור בהנאה משום דללמא נסכיה הוא וחומץ לא מנסך: **והרם** **דדרייני**. בגמרא [ג:] מפרש שזוריהו במים ויוצא יין הנבלע זו:

ועורות **לצובין**. שקורעין כנגד הלב. דרכן לעשות כן לעבודת כוכבים ומוליאין את הלב דרך הנקב ומיתסר משום זבחי מתים: **משוך מוסר**. שאין עושין כן לעבודת כוכבים: **והיוצא אסור**. בהנאה דעושין תקריזת: **לתרפות**. לטעות עבודת כוכבים למרחוק: **אסור לשאת ולסא**. דלחיל ומודה לעבודת כוכבים ועוד דזני מירי דלצטריך לעבודת כוכבים לתקריזת: **נודות עובדי כוכבים**. של עור: **וקנקניהם**. חרס: **כנוס**. כסף. הכניס בןן יין לקיוס: **הרניס** ווגין. פסולת של ענבים וגרעינין שצמוכן: **לחיס**. כל שנים עשר חדש: **אסורין**. אף בהנאה: **המוריים**. (ס) שמן של דגים: א'ואיסורן איסור הנאה. שמה עירב זו יין: **וגבינות ציט אונייקי**. שם הכפר אכל שאר גבינות מותרין בהנאה ובגמרא מפרש לה קצעי לה דלסרו לה באלילה וללא בהנאה: והלא קיבת **חמורה**. שהעולה אסורה בהנאה ומועלין בה: **שדעמו יפא**. שאינו קץ ומואס בה: **שורפא**. הומי"ר בלע"ז גומעה: **ולא כותחלה**: **אכל אמרו** לא נהנין ולא מועלין. וכל היכא דלען הכי שרי מדאורייתא אכל רבנן (ג)גזרו בה והכי משמע לא נהנין מדרבנן ואם נהנה אין זה מעילה. אלמא מדלית זה מעילה ש"מ האי חלב הכנוס צדיקת העולה כפירשא צעלמא הוא: **צדיקס עגלי עבודת כוכבים**. שנעשו לה תקריזת וגזי עבודת כוכבים אפי' פרש אסור דניחא ליה בנפחיה שיראה יפה כדאמרין בגמרא א' **השיאו לזכר אחר**. לא ראה לגלות דבר הצרור כדמפרש בגמרא [ג:]. טעמא: **כי טובים דודיך**. לשון זכר: או דודיך. לשון נקבה והכי קאמרנה כנסת ישראל יסקי הקצ"ה מנשיקות פיהו כי כך אמר לי טובים דודיך מיין: **צבירו מלמד עליו**. שהוא לשון זכר וכנסת ישראל היא דקאמרה לפני שבינה לרית שמניך טובים וגו' עלמות אהבך לא שיך למימר לנקבה: **גב'** **אף** יין אסור. שנתנסך לעבודת כוכבים:

(דברים כא) הלכך אסור בהנאה כקדשים: ה"ג **אמר רב אשי** **הא אסא לאשמועינן חומץ שלנו**. חומץ של ישראל שהפקידו אכל עובד כוכבים אינו כריך אלא חותם אחד דהואיל ואשמועינן מתני' דלא מנסכי חומץ: **משום איחלופי**. לזכורו להחליפו ברע ממנו: **לא ערה ומויץ**. לטמור חותמו של ישראל ולעשות חותם אחר מוויץ: **יין מצול**. משמע שהיה מתחלתו יין ציד עובד כוכבים ובשלו אסור בהנאה משום מחילתו: **הא אסא לאשמועינן**. טעמא דהעובד כוכבים בשלו הא בשלו ישראל בזהית תו לא מיתסר בהנאה וקמשמע לן דלא מנסכי עובדי כוכבים איחלופי

(דברים כא) הלכך אסור בהנאה כקדשים: ה"ג **אמר רב אשי** **הא אסא לאשמועינן חומץ שלנו**. חומץ של ישראל שהפקידו אכל עובד כוכבים אינו כריך אלא חותם אחד דהואיל ואשמועינן מתני' דלא מנסכי חומץ: **משום איחלופי**. לזכורו להחליפו ברע ממנו: **לא ערה ומויץ**. לטמור חותמו של ישראל ולעשות חותם אחר מוויץ:

ציד עובד כוכבים ובשלו אסור בהנאה משום מחילתו: **הא אסא לאשמועינן**. טעמא דהעובד כוכבים בשלו הא בשלו ישראל בזהית תו לא מיתסר בהנאה וקמשמע לן דלא מנסכי עובדי כוכבים איחלופי

יין מצושל הלכך יין מצושל שלנו שהופקד לעובד כוכבים אי"ל כו': איחלופי

אלגומית

במיתת מרים וחתם שם מרים וכתיב בעגלה ערופה שם שנתבשל פקעא ליה איסוריה ומשני רב אשי הא אתא לאשמועינן דלאו כיין גינחו בכל מילי אלא אסורין בהנאה כיין בלבד אבל אי

מסורת הש"ם

(א) ועי' פרש"י לקמן לב: ד"ה כשר:] (ג) והא דלא אמר זבחי ואמר סכחי עי' מוס' לקמן לב: ד"ה והיוצא:] (א) ועי' מוספות לקמן לב: ד"ה עובד כוכבים ועוד שם ד"ה ההלך:] (ד) ולקמן לה:] (ס) ועי' מוספות לקמן לב: ד"ה מפני:] (ו) ועי' מוספות לקמן לב: ד"ה השואל ודע דגרס' הערך ערך סא א' הסעו ופי' הסעו כלומר העמיקו:] (ז) ועי' מוס' לקמן לב:] (ח) ועד דלמא דוד גמרא גמרי לה ואמא דוד ואסמיה קארלע ע' מוס' לקמן גב. ד"ה מנהא:] (ט) קדושין מ. (ומגילה כא. וצמים ע: חולין יא.). (י) וז'ל אחר ד"ה וגבינות:] (כ) לא אמרו. רש"י א' לקמן (ההרש"א אלא מוס' אסא לב:] (ט) ובעת מוס' אסא דלמא בגיטין ט: על קרא ואמר אי אלהינו זכר חסוי זו זה טיטוס שחך וגידף וכו' וא"כ עלי קאי כל המוסקין הסמוכים והיינו קרא שער חלב וזבחימו יאכלו ישרו יין נסיכם אמרו ג"כ העובדי כוכבים על ישראל ומכ"ש גבי כרש"י בפי' האלוני לב פלו"ו שהיני' לדעת רבי נחמיה ע"כ חס פסטי וצרור כיוות מוס' ועיין מ"ש מהרש"א אלא מנאמי שם בגיטין ע"כ ולפמ"ש בס"ד נחא שפיר:] (ז) ונדפסיתא במגילה כא:] (ז) א"ל פירות.

גליון הש"ם

גמרא א"ל ישמעאל. עיין גרס"י פ"י משנה א דפסיה ועיין בתשובת הריב"ש סימן רפ"ד:

הגהות הב"ח

(א) גב' מפני מה אסרו. כ"צ עיין פרש"י ע"ז סוף דף לב: (ב) שם ואמרו כהן וכו' ולא מועלין חזר אמר לו מפני שמעמידין אותה: (ג) שם ישמעאל אחי הילך אותה: (ד) שם וזבח גופיה: (ס) רש"י ד"ה המוריים שומן של: (ו) ד"ה ולא הודו וכו' להתיר:] (ז) ד"ה אכל וכו' רבנן הווא דמוצי: (ח) תוספות ד"ה אחיא וכו' ממש גמור דקרא וכו' ככלים שנשתמשו כ"ל וזאת כ מנחק: (ט) ר"ה כפרה וכו' כפרה הווא אמרינן וכו' כתיב בה כקדשים:

לעזי רש"י

הומי"ר. לבלות על ידי שאיפה.

מוסף רש"י

בשר הנכנס לעבודת כוכבים. שהעו"ס רואה להניסן. מותר. בהנאה אס מזה ישראל לטעו עס ניססו קודם שקירצו. אחרו (לקמן לב.). לתרפות. לנפש טעומן למקום אחר (לקמן לב.). מפני מה אסור גבינות עב"ם. באלילה, ולרננן קבעי לה דהא משום חלב של צהמה טמאה ליכא למחש, דקד"ל חלב טמא אינו עומד, כלומר אינה נקפת (לקמן לד.). כפרה כתיב בה. כפר לעמך ישראל. כקדשים. וקדשים אסורים בהנאה שהרי מועלין בןן (דדושין מ.).